

Nr. 3 Ministerbesprechung vom 1. Februar 1933, 11.30 Uhr

R 43 I/1459, S. 255–260

Anwesend: Hitler, v. Papen, v. Neurath, Frick, Graf Schwerin v. Krosigk, Hugenberg, Seldte, Gürtner, v. Blomberg, Göring; RKomArbBesch. Gereke; StS Lammers, Meissner; MinDir. Funk; Protokoll: MinR Wienstein.

Beginn: 11:30

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. POLITISCHE LAGE.
2. *Außerhalb der Tagesordnung: PERSONALANGELEGENHEIT DES REICHSARBEITSMINISTERIUMS.*
3. *Außerhalb der Tagesordnung: PERSONAL ANGELEGENHEIT DES REICHSMINISTERIUMS DES INNERN.*
4. *Außerhalb der Tagesordnung: VOLLSTRECKUNGSSCHUTZ.*

1. POLITISCHE LAGE¹⁾.

Der Reichskanzler führte aus, es scheine sich eine Einheitsfront von den Gewerkschaften bis zur KPD gegen die jetzige Reichsregierung zu bilden. Der Herr Reichspräsident habe sich bereit erklärt, den Reichstag aufzulösen. Als Wahlparole für die Reichsregierung denke er, der Reichskanzler, an die Parole: Angriff gegen den Marxismus.

Reichsminister Göring wies darauf hin, daß die Terrorakte der Kommunisten immer mehr zunähmen. Die Polizei habe teilweise versagt, besonders im Westen²⁾. Leider reichten die bestehenden Gesetze nicht aus, um insbesondere gegen die Presse durchzugreifen. Deshalb sei es notwendig, die sogenannte Schubkastenverordnung³⁾ möglichst bald in Kraft zu setzen. Er habe Bedenken, ob es möglich sein werde, mit dem jetzigen Beamtenapparat des Preußischen Ministeriums des Innern zusammenzuarbeiten.

Der Reichsminister des Innern führte aus, daß Neuwahlen zum Reichstag am besten am 5. März stattfänden. Die sogenannte Schubkastenverordnung werde er am 2. Februar dem Reichskabinett zur Beschlußfassung unterbreiten⁴⁾. Für die Neuwahlen sei es vielleicht geboten, das Wahlgesetz in einigen Punkten zu ändern. Vielleicht könne man den Wahlkoeffizienten für ein Mandat von 60000

¹⁾ Die Niederschrift zu diesem Tagesordnungspunkt auch abgedr. in ADAP, Serie C, Bd. I, 1, Nr. 7.

²⁾ Vgl. Anm. 11 zu Dok. Nr. 26.

³⁾ Hierbei handelt es sich um eine von der Reg. Papen unter dem Eindruck des Berliner Verkehrstreiks im November 1932 in Aussicht genommene, aber nicht verabschiedete VO, welche u. a. Bestimmungen über Maßnahmen zum „Schutz lebenswichtiger Betriebe“, zur „Einschränkung der Pressefreiheit“ und zur „Einführung der Schutzhaft“ enthalten sollte. Vgl. Akten der Reichskanzlei: Die Kabinette Papen/Schleicher, Ministerbesprechung vom 25. 11. 32, P. 5.

⁴⁾ Dok. Nr. 9, P. 3.

auf 80000 erhöhen, damit die Zahl der Abgeordneten vermindert werde oder jedenfalls nicht noch mehr zunehme, was bei dem Zuwachs an Wahlberechtigten möglich sein könne.

Der *Reichskanzler* äußerte Bedenken gegen die Erhöhung des Wahlkoeffizienten, weil die deutschnationale Partei hierunter leiden könne. Es könne die Situation eintreten, daß die Deutschnationalen in einigen Wahlkreisen unter der erhöhten Verteilungsziffer blieben und dann infolge des Ausfalls von Grundmandaten insgesamt in der Zahl der Mandate beeinträchtigt würden.

Der *Reichswirtschaftsminister und Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* stimmte dem Reichskanzler zu.

Es wurde daher *beschlossen*, von der Erhöhung des Wahlkoeffizienten für ein Mandat von 6000 auf 80000 Stimmen abzusehen.

Der *Reichsarbeitsminister* schlug vor, die Bildung neuer Parteien in der Weise zu erschweren, daß Parteien, die nicht im letzten Reichstage vertreten gewesen seien, für die Neuwahlen nur zugelassen werden sollten, wenn sie in einem Wahlkreis mindestens 60000 Unterschriften aufbrächten.

Das *Reichskabinett* stimmte diesem Vorschlage zu⁵⁾.

Staatssekretär Dr. *Meissner* führte aus, er wolle die Auflösungsorder in dem Sinne fassen, daß der Herr Reichspräsident den Reichstag aufgelöst habe, damit das deutsche Volk durch Neuwahlen zu der Regierung des nationalen Zusammenschlusses Stellung nehmen könne.

Der *Reichsarbeitsminister* schlug vor, noch einen einleitenden Vordersatz des Inhalts zu wählen, daß eine parlamentarische Mehrheitsbildung im Reichstag sich als unmöglich herausgestellt habe.

Das *Reichskabinett* stimmte dieser Anregung zu⁶⁾.

Der *Reichsminister des Innern* wies darauf hin, daß eine Vereinbarung zwischen den Nationalsozialisten und den Deutschnationalen in dem Sinne bereits getroffen worden sei, daß der Rundfunk und ähnliche Einrichtungen des Reichs für die bevorstehenden Neuwahlen zum Reichstag beiden Parteien paritätisch zur Verfügung stehen sollten.

Der *Reichswirtschaftsminister und Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* bestätigte die Richtigkeit dieser Mitteilung.

2. Außerhalb der Tagesordnung: PERSONALANGELEGENHEIT DES REICHSARBEITSMINISTERIUMS.

Der *Reichsarbeitsminister* bat um die Zustimmung des Reichskabinetts, dem Herrn Reichspräsidenten die Versetzung des Staatssekretärs Dr. Grieser in den einstweiligen Ruhestand vorzuschlagen.

Das *Reichskabinett* stimmte diesem Antrage zu.

3. Außerhalb der Tagesordnung: PERSONAL ANGELEGENHEIT DES REICHSMINISTERIUMS DES INNERN.

Der *Reichsminister des Innern* bat um Zustimmung des Reichskabinetts zu seinem Anträge, dem Herrn Reichspräsidenten die Versetzung des Staatssekretärs Zweigert in den einstweiligen Ruhestand vorzuschlagen. Als Nachfolger des Staatssekretärs Zweigert wolle er dem Herrn Reichspräsidenten den Geheimen Regierungsrat (früheren Ministerialrat) Pfundtner vorschlagen.

Das *Reichskabinett* stimmte diesem Antrage zu.

⁵⁾ Zur diesbez. Änderung des Reichswahlgesetzes s. Dok. Nr. 5, P. 3.

⁶⁾ Das Auflösungsdekret des RPräs., datiert vom 1. 2. 33, hatte folgenden Wortlaut: „Nachdem sich die Bildung einer arbeitsfähigen Mehrheit als nicht möglich herausgestellt hat, löse ich auf Grund des Artikels 25 der Reichsverfassung den Reichstag auf, damit das deutsche Volk durch Wahl eines neuen Reichstags zu der Neubildung der Regierung des nationalen Zusammenschlusses Stellung nimmt.“ („VB“ vom 2. 2. 33).

4. Außerhalb der Tagesordnung: VOLLSTRECKUNGSSCHUTZ⁷⁾.

Der *Reichsminister des Innern* führte aus, daß Zwangsversteigerungen in Bauernhöfe gesetzlich wenigstens für eine gewisse Zeit unmöglich gemacht werden müßten, um einen Schutz des Bauern zu ermöglichen⁸⁾.

Der *Reichsminister der Justiz* führte aus, daß der gewünschte Schutz des bäuerlichen Grundbesitzes in verschiedener Weise möglich sei. Zunächst dürfe der Schutz nach seiner Ansicht nur wegen rückständiger, alter Schulden, nicht wegen neuer Schulden Platz greifen. Dieser Schutz dürfe auch nicht wegen sämtlicher Schulden verordnet werden, sondern im eigensten Interesse des Bauern lediglich wegen öffentlich-rechtlicher Schulden. Andernfalls werde man die Rechtssicherheit noch viel mehr als bisher gefährden⁹⁾.

Der *Reichskanzler* wies auf die Notwendigkeit hin, die Wünsche wenigstens eines Teils der Nation zunächst zu befriedigen, nämlich des deutschen Bauern.

Der *Reichsminister der Finanzen* führte aus, daß gemäß den von ihm an die Landesfinanzämter herausgegebenen Erlassen wegen rückständiger Reichssteuern Vollstreckungen in Bauernhöfe nicht stattfänden. Vollstreckungen fänden hauptsächlich wegen rückständiger Grundsteuern statt. Es wurde in Aussicht genommen, die Frage des erweiterten Vollstreckungsschutzes für den bäuerlichen Besitz in der darauffolgenden Sitzung des Wirtschaftsausschusses der Reichsregierung weiter zu erörtern¹⁰⁾.

⁷⁾ Zur geltenden Regelung des landwirtschaftlichen Vollstreckungsschutzes s. Anm. 6 zu Dok. Nr. 8.

⁸⁾ In einer Eingabe an den RK vom 31. 1. 33 hatte der Reichslandbund auf die dringende Notwendigkeit eines „dreimonatigen Moratoriums gegen Zwangsversteigerungen in der Landwirtschaft“ hingewiesen und weiter betont, „daß die dadurch geschaffene Atempause mit größter Energie und Beschleunigung zu den gebotenen entscheidenden Reform- und Hilfsmaßnahmen verwendet werden muß“ (R 43 II/192, Bl. 137).

⁹⁾ Schwere Bedenken gegen den Erlaß „genereller Vollstreckungsschutzmaßnahmen“ äußerte der Reichsverband dt. landwirtschaftlicher Genossenschaften (Raiffeisen) am 4. 2. in einer telegr. Eingabe an den RK. Eine derartige Regelung wäre geeignet, „durch Beunruhigung von Gläubigern, insbesondere Spareinlegern, das landwirtschaftliche Kreditgewerbe zu erschüttern“. – Einen Verzicht auf weitergehende Vollstreckungsschutzmaßnahmen forderte auch die Vereinigung der dt. christlichen Bauernvereine in einem Telegramm an Hitler vom gleichen Tage. Die auf diesem Felde bestehenden Regelungen seien völlig ausreichend, ihre weitere Verschärfung würde „nur neue Unruhe und Krediterschwerung“ heraufbeschwören. „Was der deutschen Landwirtschaft in dieser Stunde nottut, ist entschlossene Durchführung aller handelspolitischen und sonstigen Maßnahmen zur Besserung der Preisverhältnisse sowie eine durchgreifende Lastensenkung.“ (R 43 II/1530, Bl. 5–8). Weitere Eingaben mit ablehnender Stellungnahme in R 43 II/196 und R 2/18252.

¹⁰⁾ Die Behandlung dieser Frage wurde in der anschließenden Ausschußsitzung (Dok. Nr. 4) auf den 2. 2. vertagt. S. Dok. Nr. 8, P. 2.

Zitierhinweis

Nr. 3 Ministerbesprechung vom 1. Februar 1933, 11.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d003>